

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6301/2533

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

นาย วสันต์ โรจน์รัตนวิชัย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 29, มาตรา 287 (1)

ภาพพิมพ์ของกลางเป็นภาพหญิงสาว ซึ่งมีบางภาพเปิดเผยตัวนมนอย่างโจ่งแจ้ง ส่วนที่อวัยวะเพศแม้จะมีผ้าอาภรณ์ ปกปิดไว้ แต่ก็ปกปิดไว้อย่างหมิ่นเหม่ ซึ่งนอกจากจะอยู่ในอิริยาบถ ที่ไม่เรียบร้อยไม่น่าดู แล้ว ยังอยู่ในอิริยาบถ ที่น่าเกลียดน่าชังอีกด้วยกล่าวคือ มีบางภาพอยู่ในอิริยาบถนอนก้นนอนหงายถ่าง ขาออกอย่างกว้าง ทำนองเจตนาเพื่ออวด อวัยวะเพศอย่างเด่นชัด ส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบถนั่งก็นั่งถ่าง ขาออก แม้จะมีผ้าปกปิดอวัยวะเพศก็เป็นผ้าบางใส ซึ่งแสดงว่าต้องการอวด อวัยวะเพศเช่นเดียวกัน จึงเป็นภาพที่มีเจตนาอวดให้บังเกิดความใคร่ทางกามารมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามกตามความหมายที่บัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 287(1). การบังคับค่าปรับเอาแก่นิติบุคคลนั้น จะกักขังแทนค่าปรับไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันทำ ผลิต โดยการพิมพ์ซึ่งเอกสารสิ่งพิมพ์รูปภาพและภาพพิมพ์ลามก และมีไว้ในครอบครอง เพื่อเย็บเป็นเล่ม เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือนำออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปหรือเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมกับยึดสิ่ง

พิมพ์รูปภาพและภาพพิมพ์ลามก จำนวน 10,000 แผ่น ละเครื่องพิมพ์ยี่ห้อโรแลนด์ 1 เครื่อง ต้นฉบับทำแผนเพลท 5 แผ่น แผ่นเพลท 60 แผ่นที่จำเลยทั้งสองกับพวก ร่วมกันใช้กระทำผิดดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287, 83 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1), 83 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 2 ปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ปรากฏว่าเคยรับโทษจำคุกมาก่อนเห็นควร รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่า ปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยทั้งสองทำ ผิด มีไว้ซึ่ง ภาพพิมพ์ของกลางหมาย จ.4 คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองในปัญหาข้อ กฎหมายว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเข้าลักษณะเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ สำหรับภาพหญิงสาวในภาพพิมพ์หมาย จ.4 ที่จำเลยทั้งสองร่วมกันทำขึ้นและมีไว้ นั้น ศาลฎีกาได้พิจารณาโดยตลอดแล้วเห็นว่า มีบางภาพเปิดเผยเต้านมอย่างโจ่งแจ้ง ส่วนที่อวัยวะเพศแม้จะมีผ้าอาภรณ์ปกปิดไว้ แต่ก็ปกปิดไว้อย่างหมีนเหม่ ซึ่ง นอกจากจะอยู่ในอิริบทที่ไม่เรียบร้อย ไม่น่าดูเลย ยังอยู่ในอิริยาบถที่น่าเกลียดน่า บัดสีอีกด้วย กล่าวคือ มีบางภาพที่อยู่ในอิริยาบถนอนก็นอนหงายถ่างขาออกอย่าง

กว้าง ทำนองเจตนาเพื่ออวดอวยวะอย่างเด่นชัดส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบถนั้นก็นั่งถ่างขาออกแม้จะมีผ้าปกปิดอวยวะเพศก็เป็นผ้าบางใส ซึ่งแสดงว่าต้องการอวดอวยวะเพศเช่นเดียวกับภาพในอิริยาบถนอนดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นจึงเป็นภาพที่มีเจตนายั่วยุให้บังเกิดความใคร่ในทางกามารมณ์โดยตรง ดังนี้ ถือว่าเป็นภาพลามก..."

พิพากษายืน แต่เฉพาะจำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลจะกักขังแทนค่าปรับไม่ได้จึงให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29แต่ประการเดียว.

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>